

1500580-82.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063018/2022 - 02º D.P.

SUZANO, 23435100 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Henrique da Silva

Em 27 de setembro de 2022, às 13:30h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:1500580-82.2022.8.26.0616Ré(u):Bruno Henrique da Silva

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500580-82.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063018/2022 - 02º D.P.

SUZANO, 23435100 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Henrique da Silva

Em 27 de setembro de 2022, às 13:30h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a

presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, o réu Bruno Henrique da Silva e sua Defensora Dativa nomeada DR(A). Juliana da Silva Gonçalves OAB 374135/SP. Presentes as testemunhas Comuns: José Carlos Oliveira dos Santos e Pedro Cassio Inacio Gomes. A seguir, foram ouvidas as testemunhas Comuns: José Carlos Oliveira dos Santos e Pedro Cassio Inacio Gomes. Em seguida, pelo D. Promotor de Justiça foi dito: Tendo em vista a juntada do laudo pericial do local (fls. 180/183) e prova oral, apresento, nos moldes do art. 569 do Código de Processo Penal, aditamento para que conste o réu processado como incurso no art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, uma vez ter sido o crime nas imediações de local onde se realiza diversões de qualquer natureza, de estabelecimento de ensino e sede de entidade social, cultural, recreativa e beneficente e unidade de saúde (10m do campo de futebol; 180m da Igreja Pentecostal o Brasil para Cristo; 270m da Paróquia Santa Rita; 320m da UBSF Jd Alteirópolis - fls. 183). Ato contínuo, pela D. Defensora foi dito que não se opunha ao recebimento do aditamento. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: recebo o aditamento à denúncia. Ao final, sendo previamente assegurado o direito de entrevista reservada com a sua Defensora, e efetuada a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, o réu foi interrogado. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). Ato contínuo, pelo D. Promotor de Justiça foram apresentadas as seguintes alegações finais: O réu BRUNO HENRIQUE DA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de março de 2022, por volta das 07h30, na Rua Otacílio Gervásio dos Santos, nº 19, Jardim Margareth, nesta cidade e Comarca de Suzano, imediações de local onde se realiza diversões de qualquer natureza, de estabelecimento de ensino e sede de entidade social, cultural, recreativa e beneficente e unidade de saúde, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 88 (oitenta e oito) porções de cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, (sendo 84 acondicionadas em trouxinhas, pesando aproximadamente 218,79g, e 04 em cápsulas contendo aproximadamente 1,29g); e 08 (oito) frascos de lança-perfumes, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Do relatório. O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 142). A denúncia foi recebida em 20 de junho de 2022 (fls. 143/144). Na fase instrutória, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. Em seguida, o réu foi interrogado. É o breve relatório. Das provas. A pretensão punitiva estatal comporta integral procedência, nos termos da peça inicial acusatória, visto que os elementos de convicção amealhados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustos e conclusivos acerca da responsabilidade criminal do réu. Segundo o apurado, o réu deliberou por praticar tráfico de drogas no que, para tanto, permanecia no local dos fatos - próximo ao campo de futebol -, mantendo consigo os entorpecentes dentro de uma sacola. Assim foi que, quando do ocorrido, no instante em que estava no exercício da ilegal atividade, tão logo avistou a chegada dos policiais militares - que diligenciavam no local -, ele tentou se evadir, sendo, porém, perseguido e detido. Abordado o réu, no interior da sacola que ele carregava, foram encontrados os entorpecentes supramencionados (88 porções de maconha e 08 frascos de lança-perfumes), bem como a quantia de R\$ 400,25, produto da traficância, além de duas folhas de papel com manuscritos relacionados a traficância, e um aparelho celular. Indagado no local, o réu confessou a traficância. Os fatos acima narrados, ao final da instrução, restaram devidamente comprovados. Vejamos. A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação (fls. 25/28), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 184/186 e 174/176), laudo de local (fls. 180/183), laudo de objetos (fls. 167/169 e 170/173),

bem como pela prova oral colhida em Juízo. A autoria, de igual modo, é incontestável. Ouvido formalmente perante a Autoridade Policial, o réu confessou a traficância, afirmando que receberia o valor de R\$ 200,00 pela venda das drogas (fls. 08). Em juízo, o réu é novamente confesso. Afirmo que os policiais o viram lá, no que se entregou; que estava traficando porque estava precisando de dinheiro. Sua confissão encontra eco nos autos. De fato, ouvido em juízo, José Carlos Oliveira dos Santos, policial militar, afirma que fizeram operação no local e o réu, ao ver a presença da viatura, saiu correndo com uma sacola nas mãos, dela caindo várias coisas; que o abordaram; que da sacola foram caindo drogas, celular e dinheiro; que era drogas variadas; que o réu disse que ganhava mais com aquele "trabalho"; que o local é próximo de um campo de futebol. Na mesma linha são as declarações do também policial militar Pedro Cassio Inácio Gomes, que destaca ainda que o réu confessou a traficância e que o local é próximo de um campo de futebol (aproximadamente 10m). Como se vê, não bastasse a confissão, as declarações dos agentes da força pública, somado às comprometedoras circunstâncias que permeiam a detenção do acusado demonstram com segurança a posse das drogas e a finalidade mercantil. Nesse ponto, destaque-se para o fato de o réu ter sido preso no exato momento que exercia a atividade ilegal e, ao ver os agentes públicos, tentou se evadir. Não por acaso, no interior da sacola que ele trazia nas mãos, foram encontrados os entorpecentes acima mencionados (88 porções de maconha e 08 frascos de lança-perfumes), bem como a quantia de R\$ 400,25, além de duas folhas de papel com manuscritos relacionados a traficância, e um aparelho celular. Não por outra razão, também, indagado no local, ele confessou a mercancia, o que voltou a fazê-lo depois, ao ser ouvido formalmente na Delegacia de Polícia. Não há nos autos qualquer elemento hábil a indicar que os agentes da lei tenham falseado a verdade e, por conseguinte, razão plausível para se afastar o valor probatório dos atos funcionais por ele praticado e dos coesos e seguros relatos testemunhais por eles emanados. As palavras dos policiais, por si só, não podem ser tidas como indignas de fé, uma vez que estes não estão impedidos de depor e, por consequência, não de merecer total credibilidade, desde que não provada má-fé ou abuso de poder, o que vale dizer que a inidoneidade não pode ser genérica, mas sim específica e demonstrada em cada caso. E, na hipótese dos autos, tais testemunhas sequer foram contraditadas. Com efeito, a quantidade e diversidade de entorpecentes, a forma como se encontravam acondicionados (porções individuais e prontas para a comercialização), além das circunstâncias da apreensão (após tentativa de fuga), somado ao encontro do dinheiro e confissão formal, demonstram que as drogas se destinavam ao tráfico. Portanto, a condenação do réu é de rigor. Da dosagem a pena. No que tange a dosimetria da pena, requer seja considerada a natureza e a quantidade das substâncias apontadas no laudo toxicológico, uma vez que o acusado foi detido com nada menos que 88 porções de maconha e 08 frascos de lança-perfumes. Assim, atendendo ao critério de preponderância estabelecido no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, requer-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na terceira fase, imperioso o cômputo da causa de aumento de pena do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que se tratar de crime praticado nas imediações de local onde se realiza diversões de qualquer natureza, de estabelecimento de ensino e sede de entidade social, cultural, recreativa e beneficente e unidade de saúde (10m do campo de futebol; 180m da Igreja Pentecostal o Brasil para Cristo; 270m da Paróquia Santa Rita; 320m da UBSF Jd Alteirópolis - fls. 183). Presentes os requisitos legais, viável a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em fração inferior à redução máxima legal, em razão das sobreditas circunstâncias judiciais. Em virtude da primariedade e ausência de outros indicativos de envolvimento em ilícitos, reputo viável a fixação do regime prisional aberto. Pelas mesmas razões, reputo viável, também, a conversão da pena corporal em restritivas de direitos. Permanecendo o mesmo panorama fática, cabível outrossim, a concessão do direito de recorrer em liberdade. Do pedido. Diante do exposto, requeiro a condenação do réu nos termos da denúncia, como medida de Justiça. Em seguida, pelo(a) D. Defensor(a) foram apresentadas alegações finais orais, reduzidas em arquivo audiovisual. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi

proferida a seguinte sentença:
"Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de BRUNO HENRIQUE DA SILVA (nascido 20/02/1996), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, c.c. art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois, em 07/03/2022, por volta das 07h30, na Rua Otacílio Gervásio dos Santos, altura do nº 19, Jardim Margareth, neste Município e Comarca de Suzano, nas imediações de local de diversões de qualquer natureza, traria consigo, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 88 porções de maconha (220,08g) e 08 frascos de lança-perfume, além de R\$ 400,25 em espécie, folhas com anotações e um celular.

Em 08/03/2022, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva (fls. 45/47).

Em 10/03/2022, foi concedida liminar em habeas corpus, revogando a prisão preventiva e concedendo a liberdade provisória, com cautelares (fls. 63/79).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 142.

Em 20/06/2022, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 143/144).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu, sendo declarada encerrada a instrução.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa requer seja a pena base fixada no mínimo legal, considerada a confissão, fixado o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão da droga, do dinheiro e demais objetos (fls. 13/14), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 25/28), pelo laudo pericial das anotações apreendidas (fls. 167/169) e pelos laudos de exame químico-toxicológico definitivos (fls. 174/176 e 184/186), produzidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial militar José Carlos Oliveira dos Santos declarou que foi realizada uma operação, com diversos policiais, justamente para o combate ao tráfico de drogas. Chegando ao local, viram o Réu, que, assim que avistou a equipe, correu com uma sacola nas mãos, caindo coisas dessa sacola. Ele acabou detido. Com ele e na sacola, foram achadas porções de droga, dinheiro e um celular. Ele confessou a traficância. O ponto onde o Réu estava fica a cerca de dez metros do campo de futebol.

O policial militar Pedro Cássio Inácio Gomes prestou depoimento no mesmo sentido. Em seu interrogatório, o Réu confessou integralmente a prática delitiva, dizendo que o fez porque tem um irmão deficiente e precisava de dinheiro para ajudar no sustento da família. Em delegacia, confessou a traficância, admitindo a posse das drogas e demais objetos apreendidos, dizendo ser a primeira vez que fez isso e que ganharia R\$ 200,00 pelo dia (fls. 08).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo droga, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os depoimentos colhidos nesta audiência, das testemunhas e do próprio Réu, descrevem exatamente a mesma dinâmica dos fatos, que caracteriza a traficância, sendo a prova absolutamente firme no sentido de que a autoria delitiva pelo Réu de fato ocorreu.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois o crime ocorreu nas imediações de um campo de futebol, conforme a prova oral colhida em audiência.

Também se verifica a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, já que o Réu é primário, de bons antecedentes (fls. 43/44), não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza das drogas é neutra, pois apreendidas apenas duas espécies de entorpecentes, mas sua quantidade é grande, visto que apreendidos mais de 200g de maconha. O Réu ostenta bons antecedentes, nunca tendo sido processado criminalmente anteriormente (fls. 43/44). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, compensando-se a circunstância desfavorável (quantidade de drogas) com a favorável (antecedentes), a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não há agravante e presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Todavia, como a pena base já foi fixada no mínimo legal e é impossível a redução da pena abaixo desse patamar nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231, STJ), mantenho a pena base como pena provisória.

Conforme exposto acima, há a causa de aumento prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06 e a causa de diminuição de pena dos arts. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

Como o crime ocorreu nas imediações de um campo de futebol, a exasperação da pena provisória deve ser de 1/6, fixando-se a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Aplicando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3, já que nada há nos autos que indique que essa diminuição não deve ocorrer dessa forma, a pena definitiva é de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada ao Réu por uma restritiva de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu BRUNO HENRIQUE DA SILVA como incurso no art. 33, § 4º, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em

regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a pena ora aplicada, bem como a ausência de alteração do quadro fático, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Considerando que os objetos apreendidos foram utilizados na prática do crime, decreto o seu perdimento. Encaminhe-se o dinheiro ao FUNAD. Sendo as anotações e o celular bens inservíveis, determino a sua destruição, oficiando-se conforme necessário,

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;

b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;

c. intime-se a Ré para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

d. expeça-se guia de recolhimento definitivo, com a conclusão para designação de audiência admonitória;

e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;

f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE."

Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que não recorre da sentença. Pelo Réu foi dito que não recorre da sentença. Pela Defesa Técnica, foi dito que não recorre da sentença. Certifico, desde logo, o trânsito em julgado para Ministério Público, Defesa e réu. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a) e por mim, Escrevente.

Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA